

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais **que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

A controvérsia central reside na validade de um termo de confissão de dívida utilizado como principal fundamento da cobrança judicial, sem a assinatura da parte devedora e sem a expressa indicação do valor da dívida.

É dizer, a questão de fundo se centra em verificar se a decisão monocrática que deu provimento à apelação da requerida deve ser mantida ou se os argumentos trazidos pelo hospital agravante são suficientes para demonstrar a liquidez e a certeza da dívida cobrada.

1. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Ônus da Prova

Inicialmente, impende reiterar que a relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob essa ótica, a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de informação clara e precisa (Art. 6º, III, do CDC) são pilares que não podem ser negligenciados.

A agravante insurge-se contra o fato de a decisão monocrática ter considerado o "**Termo de Confissão de Dívida**" inválido por falta de assinatura. Argumenta que a prestação do serviço, por si só, gera a obrigação de pagar. Todavia, no direito processual civil brasileiro, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC).

Ademais, no âmbito das relações de consumo, aplicam-se os princípios do artigo 6º, III, do CDC, especialmente o dever de informação clara e adequada, e o art. 46, segundo o qual os contratos só obrigam o consumidor se forem formalmente aceitos.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso em apreço, a ausência de assinatura do devedor, bem como o valor da dívida, no TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (id, 2618349 e id. 2681350) inviabiliza sua vinculação aos compromissos ali previstos, especialmente em se tratando de obrigações de natureza hospitalar, nas quais tampouco se verifica a assinatura do paciente na FICHA DE ATENDIMENTO (id 26181348). Tal omissão compromete a validade da avença e afasta a possibilidade de imputação da dívida ao consumidor.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de serviços de hemoterapia prestados a paciente internado em hospital particular. Termo de responsabilidade e contratação que não informam os valores a serem cobrados . Faturas e nota fiscal emitidas meses após a prestação do serviço. Réus que não foram previamente informados, ao início e final da internação, dos valores devidos. Violação do princípio da transparência e do dever de informação que compete ao fornecedor. Inteligência dos arts . 6º, III e 4º IV CDC. Prática abusiva prevista nas normas dos arts. 39 VI e 40 CDC. Termo assinado pelo consumidor que não o obriga na forma do art . 46 CDC. Sentença de improcedência mantida. Desprovimento do recurso. Honorários majorados, na forma do art . 85, § 11 CPC.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02058776020228190001 2023001114621, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 20/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos da autora que não convencem - Autora pretende o recebimento de valores descritos em termo de confissão de dívida sem assinatura do devedor - Impossibilidade - Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) SENTENÇA

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003029-61 .2022.8.26.0037 Araraquara, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 09/02/2024, Data de Publicação: 09/02/2024)

Ainda que a parte autora/agravante tenha juntado notas fiscais (id. 26181352), tais documentos, por serem unilaterais e produzidos exclusivamente pela credora, não são suficientes, por si sós, para atribuir responsabilidade à parte ré/apelante por dívida cuja origem não se encontra claramente pactuada. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO . NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO UNILATERAL. RECEBIMENTO. SEM ASSINATURA . ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 1.A mera juntadas de notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura do recebedor/tomador dos produtos e serviços é insuficientes para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10000210983144001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

O hospital não logrou apresentar um único documento assinado pela parte ré que demonstrasse sua ciência e anuência com os valores cobrados em regime particular. O documento intitulado "Termo de Confissão de Dívida/Responsabilidade" (Id. 2618349), repise-se, encontra-se **apócrifo e sem valor expresso**.

Assim, com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável, constata-se que não há elementos suficientes para caracterizar a existência de vínculo contratual válido entre as partes. A ausência de assinatura da ora agravada no termo de confissão de dívida, bem como a inexistência de outros documentos assinados que demonstrem sua anuência expressa às condições financeiras impostas, inviabiliza a responsabilização da consumidora pelos valores cobrados.

2. Do *Distinguishing* em relação ao Precedente do STJ (REsp 1.842.594/SP)

A agravante fundamenta sua tese no REsp 1.842.594/SP. **Contudo**, é preciso realizar a devida distinção (*distinguishing*). No precedente citado, o STJ discute a legitimidade da cobrança quando há uma negativa da operadora de saúde, mas parte-se da premissa de que existe uma **obrigação contratual válida e comprovada** entre o hospital e o paciente. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEMANDA AJUIZADA PELO HOSPITAL EM DESFAVOR DO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE (CONTRATANTE), EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE . AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DÉBITOS GERADOS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS AO CONTRATANTE, NO CASO DE RECUSA DO CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL EM DISCUTIR A SUPOSTA ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE . QUESTÃO QUE CONFIGURA RES INTER ALIOS ACTA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDAMENTE PRESTADOS. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber, a par da existência de negativa de prestação jurisdicional, se é possível responsabilizar a ré, ora recorrida, pelas despesas médico-hospitalares contraídas em decorrência da internação de seu filho no hospital/autor, tendo em vista a ausência de cobertura pela operadora do plano de saúde. 2 . As questões indispensáveis à solução da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, razão pela qual afasta-se a apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.3 . Constatando-se que todos os serviços médico-hospitalares contratados pela ré foram devidamente prestados pelo hospital, sem qualquer vício, e levando-se em conta que a operadora do plano de saúde do paciente não autorizou a sua internação, sob a justificativa de que ainda não havia ultrapassado o prazo de carência, não há como afastar a responsabilidade da contratante pelos débitos contraídos junto ao hospital. 3.1. Não se pode olvidar que no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes contém cláusula expressa estipulando a responsabilidade solidária da contratante e do paciente, no caso de recusa do custeio pela operadora do plano de saúde, como ocorrido na espécie .3.2. Ademais, impõe-se esclarecer que a suposta abusividade da negativa de cobertura da internação do paciente, considerando que a carência não pode ultrapassar 24 (vinte quatro) horas nos casos de urgência médica, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9

.656/1998, é matéria para ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pelo beneficiário do plano de saúde em desfavor da respectiva operadora, pois o hospital não tem legitimidade para discutir essa questão, visto que o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário e operadora do plano -, não prejudicando e nem favorecendo terceiros (res inter alios acta). 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1842594 SP 2019/0303865-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

O que se discute no presente processo, no entanto, não é a possibilidade jurídica de o hospital cobrar o paciente quando o plano nega cobertura (o que é admitido pela jurisprudência), mas sim a **ausência de prova mínima da anuência do consumidor quanto aos custos e à própria natureza da contratação particular**.

A jurisprudência do próprio STJ e dos Tribunais pátrios, como visto acima, é firme no sentido de que documentos unilaterais, sem a assinatura do devedor, não possuem força executiva nem são suficientes para embasar condenação em ação de cobrança quando impugnados, especialmente em relações de consumo.

3. Da Vedação ao Enriquecimento sem Causa vs. Princípio da Informação

O hospital invoca o Art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa). Contudo, este princípio não pode ser utilizado como "cheque em branco" para validar cobranças cujos valores não foram previamente informados ou aceitos pelo consumidor.

Ao admitir uma internação sem a devida formalização do contrato ou do termo de responsabilidade com valores expressos, o hospital assume o risco da dificuldade probatória. Permitir a condenação baseada exclusivamente em planilhas internas da credora violaria o **Art. 46 do CDC**, que desobriga o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente o conteúdo do contrato.

Não se nega que serviços foram prestados. No entanto, o montante de **R\$ 15.838,55** foi apurado de forma unilateral. Sem um contrato assinado que estipulasse a tabela de preços praticada, a cobrança carece de suporte jurídico para uma condenação judicial.

Veja-se que a falha na instrução probatória pela parte autora (hospital) é evidente, ao passo que a ausência de assinatura no termo de responsabilidade e a natureza unilateral das notas fiscais e planilhas de cálculo impedem a procedência do pleito condenatório.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante **NÃO** trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO do presente AGRADO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora